

增资扩股协议

甲方（目标公司）：

乙方（原股东）：

丙方（投资方）：

（以下合称 各方，单称 一方）

甲方是一家依据中国法律合法设立并有效存续的有限责任公司，统一社会信用代码：

增资扩股协议

乙方为甲方的现有全体股东，合计持有甲方 100% 股权。

丙方拟以现金及非货币方式出资，认购甲方新增注册资本，成为甲方股东。

各方确认，丙方决定参与本次增资，系基于甲方及乙方在协议签署前向丙方提供的全部财务数据、合同文件、债权债务明细及相关经营资料（以下简称“尽调资料”，详见本协议附件一）所作出的商业判断。

经各方友好协商，依据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规，达成如下协议：

各方确认，本次增资前甲方整体估值为人民币 500 万元（伍拾万元整），与甲方注册资本金额一致。

丙方认购甲方新增注册资本人民币 200 万元（贰拾壹万肆仟贰佰捌拾陆元整），占增资后甲方注册资本总额（人民币 200 万元）的 100%。

增资完成后，各方股权结构如下：

股东方	出资额（元）	持股比例
乙方（原股东合计）		
丙方（投资方）		
合计	本协议由各方共同协商制定	
签署日期：	年 月 日	日

出资方式

丙方本次出资的具体方式如下：

() 现金出资：人民币
元（壹拾万柒仟壹佰肆拾叁元整），占增资后公司股权的
；
() 非货币出资（技术及资源）：经各方协商一致作价人民币
元（壹拾万柒仟壹佰肆拾叁元整），占增资后公司股权的
。

非货币出资作价确认

各方确认，上述非货币出资的价值已经各方充分协商并一致认可，无需另行委托第三方评估机构评估。丙方提交的相关技术成果、行业经验及资源等，自本协议签署之日起即视为已交付至甲方。

第二条 出资缴付

丙方应于本协议签署后 个月内，将现金出资人民币 元
汇入甲方指定的如下银行账户：

户名：
账号：
开户行：

非货币出资自本协议签署之日起即视为缴付完毕，各方无需另行签署交付确认书。

甲方应在丙方全部出资缴付完毕后 个工作日内，办理完毕相应的工商变更登记手续（包括但不限于注册资本变更、股东变更、公司章程修订等）。乙方应予以必要的配合。

第三条 陈述与保证

甲方及乙方共同且分别向丙方陈述并保证如下：

- () 尽调资料真实、准确、完整，不存在任何重大遗漏、虚假记载或误导性陈述；
() 除尽调资料中已明确披露的债务、担保、诉讼、仲裁及其他法律风险外，甲方不存在任何其他未披露的债务、或有负债、对外担保、抵押、质押、诉讼、仲裁、行政处罚或其他潜在法律责任；
() 尽调资料所载财务数据真实、公允地反映了截至资料提供日甲方的财务状况和经营成果；
() 甲方对提供给丙方的全部合同文件、业务资料的真实性及有效性承担责任；
() 截至本协议签署日，甲方不存在任何可能导致其营业执照、经营资质被撤销、吊销或受到重大行政处罚的情形。

丙方向甲方及乙方陈述并保证如下：

- () 丙方系合法设立并有效存续的企业法人，具有签署并履行本协议的完全民事权利能力和行为能力；
() 丙方用于出资的资金来源合法，技术及资源不侵犯任何第三方合法权益。

第四条 未披露债务的处理

核心保护条款

定义

未披露债务 指在本协议签署日前已经存在的，但未在尽调资料中以书面形式向丙方披露的甲方债务、或有负债、对外担保、抵押、质押、诉讼、仲裁、行政处罚、税务欠款、劳动纠纷及其他一切可能使甲方或丙方承担经济或法律责任的事项。

责任承担

若因未披露债务导致甲方或丙方遭受任何损失（包括但不限于对外支付的款项、赔偿金、违约金、罚金、律师费、诉讼费等），乙方应按其原持股比例承担全部赔偿责任。

丙方免责

丙方作为增资引入的新股东，不承担任何未披露债务的连带责任。丙方因未披露债务对外实际承担了责任的，有权就其承担的全部金额向乙方全额追偿，乙方应在收到丙方书面追偿通知后 日内支付。

时效

本条款约定的乙方赔偿责任不受本协议其他条款有效期的限制，自本协议签署之日起持续有效，直至相关法律规定的诉讼时效届满。

第五条 公司治理

董事会组成

甲方董事会由 名董事组成，其中：

丙方有权委派 名董事；

乙方有权委派 名董事。

董事会决议须经全体董事过半数通过。

不设一票否决权

本协议各方确认，不设置任何一票否决权或超级多数表决权条款，但法律法规及公司章程另有规定的除外。

信息互通与透明义务

各方承诺，应本着诚信原则确保公司重要信息及时、充分、准确地在各股东之间互通，不得隐瞒或选择性披露对股东决策具有实质性影响的信息。甲方应至少 每季度向全体股东提供财务报表及经营情况汇报。

第六条 股权回购（优先购买权）

若丙方未来拟转让其持有的甲方全部或部分股权，乙方（原股东）享有优先购买权。乙方应在收到丙方书面转让通知后 日内书面答复是否行使优先购买权。

优先购买权的行使价格由各方届时本着公平合理的原则协商确定。若各方无法达成一致，可参考届时公司净资产值、最近一轮融资估值或第三方评估机构出具的评估值协商确定。

本条款为各方合作意向的体现，具体回购事宜由各方届时另行签署协议约定。

第七条 保密

各方应对本协议内容及在履行本协议过程中获悉的对方商业秘密、技术信息、财务数据等保密信息承担保密义务，未经信息方书面同意，不得向任何第三方披露，但法律法规要求披露或为办理本协议项下工商变更登记所必需的除外。

保密义务在本协议终止或解除后 三年内 持续有效。

第八条 违约责任

任何一方违反本协议约定的，违约方应赔偿守约方因此遭受的全部直接损失。

若甲方或乙方违反第四条项下的陈述与保证，导致未披露债务发生的，除按第四条承担赔偿责任外，还应承担丙方因此遭受的直接损失。

第九条 争议解决

因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，各方应首先友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向 甲方住所地 有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十条 其他

本协议自各方签字或盖章之日起生效。

本协议一式 份，各方各执 份，具有同等法律效力。

本协议未尽事宜，由各方另行协商并签署补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。

本协议各条款的标题仅为方便阅读而设，不影响条款的解释。

（以下无正文）

甲方（盖章）：

日期： 年 月 日

乙方（签字 盖章）：

日期： 年 月 日

丙方（盖章）：

法定代表人 授权代表签字：

日期： 年 月 日

尽调资料清单及日期

序号	资料名称	提供日期	备注

提供方确认（盖章）：
日期： 年 月 日